



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

28 באוקטובר 2024

1797

כ"ו בתשרי התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין
של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2024 10

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2024

1. בארכת תוקף
בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך
דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024, בסעיף 1, במקום "י"ד בחשון התשפ"ה
(15 בנובמבר 2024)" יבוא "ט"ז באדר התשפ"ה (16 במרץ 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

מעצרים חריגים בהיקף ובמורכבות של מפגעי אירועי
7 באוקטובר, שאליהם הצטרפה כמות לא מבוטלת של
מעצרים בעקבות אירועי הלחימה בחבל עזה הנמשכים
גם בימים אלה, וכן המתקפה נגד מדינת ישראל והלחימה
הנמשכת, לצד מורכבות החקירה בכללותה, כמו גם הצורך
בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם ובקידום
החקירה ומניעת סיכולה, מעלים צורך חיוני והכרחי למתן
אפשרות למניעת פגישת עצורים אלה עם עורך דין לפרק
זמן ארוך באופן ניכר מהקבוע כיום בחוק המעצרים, ואף
מההסדר החל בעניין מעצרים של חשודים בעבירות ביטחון
באזור יהודה והשומרון.

ההסדר הקיים בחוק המעצרים מאפשר מניעת
פגישה עם עורך דין לחשוד בעבירת ביטחון כהגדרתו
בחוק האמור לתקופה של עד 21 ימים. לנוכח העובדה
שהתקופות המרביות המנויות בחוק המעצרים למניעת
מפגש של עצור בעבירת ביטחון עם עורך דין, עמדו לפוג,
וכן שמצב החירום חייב ועודנו מחייב את המשך מניעת
המפגש כאמור כפי שהוסבר לעיל, ומכיוון שמגבלת הזמן
לא אפשרה לחוקק הסדר לעניין זה בכנסת, הותקנו ביום ט'
בחשון התשפ"ד (24 באוקטובר 2023) תקנות שעת חירום
(חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת
ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום).
תקנות שעת החירום קובעות הסדר חדש החל על עצורים
החשודים בעבירת ביטחון כהגדרתו בסעיף 35(ב) לחוק
המעצרים, אשר נעברה במסגרת אירועי "חרבות ברזל".

לגבי עצורים אלה נקבע בתקנות שעת החירום כי לא
יחולו ההוראות לעניין פרקי הזמן המותרים לדחיית פגישה
עם עורך דין הקבועות בסעיף 35(ג) ו־ד) לחוק המעצרים
ובתקנה 2(א) ו־ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה – מעצרים) (דחיית פגישה עצור בעבירות ביטחון
עם עורך דין), התשנ"ז-1997. חלף זאת, יחול לגבי עצורים
אלה סעיף 35(ג) ו־ד) בנוסחו החדש בהתאם לתקנות שעת
החירום, המאריך את התקופות המרביות המותרות לדחיית
פגישה של העצור עם עורך דין לתקופה מרבית של 90
ימים, אם מתקיימת אחת העילות המפורטות בסעיף 35(א)
לחוק המעצרים.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023),
החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על
מדינת ישראל שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני
ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות
צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק־יסוד:
הממשלה, והוכרו בצד"ל על מלחמת "חרבות ברזל". כמו
כן, הוכרו על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות
האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון –
ביחס לחלק משטח המדינה, ובהמשך על ידי הממשלה –
ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. הכרזה זו הוארכה מזמן
לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת ונכון ליום זה, ההכרזה חלה בכל שטח המדינה,
ועומדת בתוקף עד יום כ"ח בתשרי התשפ"ה (30 באוקטובר
2024).

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל
מחבלים רבים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי
בחדש לעבירות ביטחון, כהגדרתן בסעיף 35(ב) לחוק סדר
הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996
(להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור היא
מורכבת וחריגה, ויש לה מאפיינים ייחודיים שטרם נודע
כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים
שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב
ערך להמשך הלחימה; היא נוגעת לעשרות זירות שבהן
התחוללו הפשעים; יש מספר גדול של מחבלים שביניהם
קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים הוא עצום; היקף
הראיות הוא עצום; החקירה התנהלה תחילה בזמן לחימה
קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, ונוסף על כך חלק
מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן
לאיסוף ראיות. גם כיום החקירה מתנהלת במקביל ללחימה
ולקריבות הנמשכים בשטח עזה.

לצורך כך הוקם במשטרת ישראל צוות חקירה ארצי
מיוחד, אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו
ולאיסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

נוסף על כך, אירועי הלחימה המתמשכים בחבל
עזה נגד ארגוני הטרור אשר חלק מהעצורים האמורים
חברים בהם, ואשר במהלכם נעצרים עצורים רבים נוספים,
מוסיפים על מורכבות החקירה.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 462 ועמ' 1068.

דברי הסבר

ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חברות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון). התשפ"ד-2024 (להלן – החוק המתקן). עד יום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024).

בתוך כך הצרכים החקירתיים והביטחוניים המחייבים הסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין, החורג באופן משמעותי מהקבוע בחוק המעצרים, נבחנו, כפי שהם נבחנים באופן קבוע בהתאם לנסיבות המשתנות, לצרכים הביטחוניים והחקירתיים ולמצב הלחימה. על כן, בחוק המתקן, שנכנס לתוקף ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024), נערכו התאמות של פרקי הזמן שנקבעו בחוק להארכת תקנות שעת החירום, כך שיהיה ניתן להאריך את מניעת הפגישת עם עורך דין של חשוד הנכנס לגדר החוק, לפרק זמן מרבי של 60 ימים במקום 180 הימים שנקבעו בחוק לכתחילה. וזאת בשל העילות הקיימות בסעיף 35 לחוק המעצרים. נוסף על כך, כדי לתת מענה ביחס לעצורים אשר יש חשיבות ביטחונית במניעת הפגישת שלהם עם עורך דין לתקופה ארוכה יותר מפרק הזמן המרבי החדש של 60 ימים, וזאת בשל חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות הלחימה בלבד, נוסף סעיף חדש ולפיו אם מצא נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו, לבקשת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי מניעת הפגישת דרושה בשל החשש האמור, רשאי הוא להאריך את תקופת הדחייה, מזמן לזמן, לפרק זמן מרבי שלא יעלה על 120 ימים.

מכיוון שתוקפו של החוק להארכת תקנות שעת החירום עמד לפקוע כאמור ביום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024), ובשל הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהמשיכו להתקיים, ובכלל זה מעצרים חדשים המבוצעים במהלך הלחימה והקרבות העזים בשטח עזה, שעדיין נמשכים, אשר חייבו את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין, הוארך תוקף החוק פעמיים נוספות, וכעת הוא בתוקף עד יום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024).

לנוכח הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שעדיין קיימים, ובכלל זה מעצרים חדשים שעדיין מתבצעים מאז הארכת תוקף התקנות האחרונה, המחייבים את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין, ובהתאם לצרכים של גופי האכיפה והביטחון, מוצע לתקן את החוק ולהאריך את תוקפן של תקנות שעת החירום פעם נוספת, עד יום ט"ז באדר התשפ"ה (16 במרץ 2025).

סעיף 1 תוקפו של החוק עומד לפקוע ביום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024), ובשל הסיבות שפורטו בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את תוקפו עד יום ט"ז באדר התשפ"ה (16 במרץ 2025).

ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום כך שהתקופה המרבית של 90 ימים למניעת הפגישת של העצור עם עורך דין תימנה מיום כניסתן לתוקף של התקנות, וזאת כדי לאפשר את דחיית מועד פגישתם של עצורים שנעצרו כבר ב"ד באוקטובר 2023 עם עורך דין עד תום תוקפן של תקנות שעת החירום.

כמו כן תוקנה ההגדרה "עצור" בתקנות שעת החירום. מדובר בתיקון שנועד להבהיר את התחולה של ההסדר, בשים לב לשאלות שעלו, בין השאר, בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בסוגיה זו, ואינו משנה מהותית את הפרשנות שניתנה מתחילת תוקפן של תקנות שעת החירום בעניין.

בהתאם לסעיף 39(ו) לחוקיסוד: הממשלה – "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, וזולת אם הוארך תוקפן בחוק". בשים לב לכך, תקנות שעת החירום עמדו לפקוע ביום י"ד בשבט התשפ"ד (24 בינואר 2024).

לנוכח הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מניעת הפגישת של העצורים האמורים עם עורך דין, עלה הצורך בהארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לפרק זמן נוסף, ובהתאמתן לצרכים הביטחוניים, שהיו קיימים באותה עת. לנוכח האמור, ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024) נכנס לתוקף החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חברות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון). התשפ"ד-2024 (להלן – החוק). אשר האריך את התקופה המרבית של מניעת הפגישת של העצורים האמורים עם עורך דין לתקופה של עד 180 ימים. תיקון זה נעשה כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהיו קיימים בעת חקיקת החוק. במסגרת החוק האמור תוקנה גם ההגדרה "עצור" לחשוד בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים בשל פעולות האיבה שהתרחשו בין יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ליום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), לאחר שהוברר כי פעולות האיבה התרחשו עד למועד זה, או מי שחשוד כאמור בשל פעולות המלחמה המוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). תוקפו של החוק האמור נקבע עד יום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024), והוא האריך את תוקפן של תקנות שעת החירום עד לאותו מועד.

היות שתוקפו של החוק עמד לפקוע כאמור ביום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024), ובשל הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מתן הסמכות למנוע פגישת של חלק מאותם עצורים עם עורך דין לתקופות העולות על הקבוע בחוק המעצרים, עלה הצורך בהארכה נוספת של תקנות שעת החירום במסגרת הארכת תוקף החוק האמור. החוק תוקן ותוקפו הוארך בחוק לתיקון

